

31. 다음 중 디자인등록의 대상이 되는 것은 몇 개인가?

- ㄱ. 투명한 용기에 담아 그 전체적인 형상·모양·색채 또는 이들의 결합을 파악할 수 있게 한 각테일음료
- ㄴ. 형상이 연속하는 털실
- ㄷ. 시간의 경과에 따라 변질되어 일정의 형상을 유지할 수 없는 아이스캔디
- ㄹ. 입상물을 고형화한 고형사탕
- ㅁ. 사각형태로 접은 형상 및 모양의 와이셔츠

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개
- ⑤ 5개

32. 부분디자인제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (설문 중의 디자인등록출원은 모두 디자인심사등록출원이다)

- ① 경제적으로 한 개의 물품으로 독립하여 거래의 대상이 되는 부품에 대하여 부분디자인으로 디자인등록을 받을 수 있는 경우가 있다.
- ② 부분디자인의 디자인등록출원과 전체디자인의 디자인등록출원 상호간에 유사디자인의 디자인등록을 받을 수 있는 경우가 있다.
- ③ 최초의 디자인등록출원서에 부분디자인 여부란을 설정하지 않고 디자인등록출원한 후에 부분디자인 여부란을 추가하는 보정이 요지를 변경하지 아니한 것으로 보는 경우가 있다.
- ④ 부분디자인의 디자인등록출원과 전체디자인의 디자인등록출원 간에 디자인의 유사여부 판단을 하는 경우가 있다.
- ⑤ 부분디자인이 표현된 전체디자인이 공지된 사실을 가지고 당해 부분디자인에 대한 디자인등록출원에 있어서 디자인보호법 제8조(신규성상실의 예외) 규정의 적용을 받을 수 있다.

33. 유사디자인제도에 관한 설명으로 옳은 것은? (설문 중의 디자인등록출원은 모두 디자인심사등록출원이다)

- ① 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인에 대하여 디자인등록의 무효심판이 청구되었을 때에는 그 등록디자인을 기본디자인으로 하는 유사디자인의 디자인등록을 받을 수 없다.
- ② 디자인권자는 자기의 기본디자인의 디자인권과 그 유사디자인의 디자인권 중 유사디자인의 디자인권만을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
- ③ 유사디자인등록출원된 디자인이 자기의 기본디자인과 그 기본디자인에 유사한 자기의 공지디자인에 모두 유사한 경우에는 유사디자인의 디자인등록을 받을 수 없다.
- ④ 자기의 유사디자인이 설정등록된 후에 출원된 유사디자인에만 유사한 디자인이 기본디자인의 유사디자인으로 등록된 때, 유사디자인에만 유사한 등록유사디자인은 디자인등록의 무효사유가 있다.
- ⑤ 디자인권자는 자기의 기본디자인의 디자인권과 그 유사디자인의 디자인권 중 유사디자인의 디자인권만에 대해 통상실시권을 설정할 수 없다.

34. 한 별 물품의 디자인에 관한 설명으로 옳은 것은? (설문 중의 디자인등록출원은 모두 디자인심사등록출원이다)

- ① 한 별 물품의 디자인등록출원은 그 한 별 물품을 구성하는 각 물품의 형상 및 모양이 모두 통일되어 있지 아니하면 한 별 물품의 디자인으로 디자인등록을 받을 수 없다.
- ② 한 별 물품의 디자인등록출원 전에 그 한 별 물품을 구성하는 일부 물품이 공지된 경우, 그 한 별 물품의 디자인등록출원은 그 공지된 구성물품에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받지 아니하면 한 별 물품의 디자인으로 디자인등록을 받을 수 없다.
- ③ 한 별 물품의 디자인을 구성하는 일부 물품의 디자인만이 디자인보호법 제6조(디자인등록을 받을 수 없는 디자인) 제4호에 해당하는 경우 당해 한 별 물품의 디자인등록출원은 디자인등록을 받을 수 없다.
- ④ 복수의 한 별 물품의 디자인을 창작한 자는 그 하나의 한 별 물품의 디자인을 기본디자인으로 하고, 다른 한 별 물품의 디자인을 유사디자인으로 하는 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받을 수 없다.
- ⑤ 한 별 물품 디자인의 디자인권자는 그 한 별 물품을 구성하는 물품 가운데 일부를 타인이 실시하는 경우 그 침해의 금지를 청구할 수 없다.

35. 비밀디자인제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조약당사국에서 디자인등록출원을 하고, 그 디자인공보가 발행된 후, 대한민국에 그 디자인에 관한 우선권을 주장하여 디자인등록출원을 하는 경우 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구할 수 있다.
- ② 한 벌 물품의 디자인과 그 한 벌 물품의 디자인을 구성하는 일부 물품의 디자인에 대해 각각 디자인등록출원을 한 자는 그 한 벌 물품의 디자인에 대해 비밀로 할 것을 청구하지 아니하면 그 한 벌 물품의 디자인을 구성하는 일부 물품의 디자인에 대해서는 비밀로 할 것을 청구할 수 없다.
- ③ 디자인등록출원인은 디자인공보발행일부터 3년 이내의 기간을 정하여 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 비밀디자인으로 등록된 디자인은 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구한 기간이 경과된 후가 아니면 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭을 디자인공보에 게재할 수 없다.
- ⑤ 디자인을 비밀로 할 것을 청구한 후 출원공개신청이 있는 경우에는 그 비밀디자인 청구는 취하된 것으로 본다.

36. 디자인보호법상 보정 및 요지변경에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유사디자인의 디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로 보정하는 자는 디자인보호법 제8조(신규성상실의 예외) 제2항의 규정에 불구하고 그 보정을 하는 때에 신규성상실의 예외 규정의 적용을 받기 위한 절차를 취하여 디자인등록을 받을 수 있다.
- ② 디자인등록출원인은 디자인등록결정의 통지서가 송달된 후에 디자인등록출원서의 기재사항 및 도면에 대해 보정할 수 있다.
- ③ 2 이상의 디자인을 포함하는 유사디자인의 디자인등록출원을 단독의 디자인등록출원으로 변경하는 보정을 하는 경우 그 유사디자인의 디자인등록출원에 대해 1 이상의 새로운 디자인등록출원으로 분할한 후가 아니면 보정을 할 수 없다.
- ④ 디자인등록출원서에 첨부하는 도면에 '저고리'에 관한 디자인이 기재되고 디자인등록출원서상 디자인의 대상이 되는 물품란에 '한복'이라고 기재된 것을 '저고리'라고 물품 명칭을 변경하는 보정은 요지변경이 된다.
- ⑤ 심사관은 디자인등록출원에 관한 보정에 대해 각하결정이 있는 때에는 당해 결정등본을 디자인등록출원인에게 송달한 날부터 30일이 경과하기 전까지는 당해 출원의 심사를 중지하여야 한다.

37. 디자인 심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 심판장은 디자인등록출원에 대한 거절결정을 받은 자가 심판청구기간을 도과하여 불복의 심판을 청구한 때에는 당해 심판청구에 대해 결정으로 각하하여야 한다.
- ② 한 벌 물품의 디자인등록에 대하여 그 한 벌 물품의 디자인이 디자인보호법 제 12조(한 벌 물품의 디자인)의 규정에 위반된다는 것을 이유로 디자인등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ③ 디자인등록거절결정에 대한 심판에서 심판관은 당해 출원에 대해 원 거절결정의 이유와 다른 이유로 디자인등록거절결정을 할 수 있다.
- ④ 甲과 乙의 공동출원에 대해 디자인등록거절결정이 된 때, 甲이 대표자로 선정되어 특허청에 신고한 때에는 甲은 단독으로 그 거절결정에 대한 불복의 심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 디자인등록 무효심판의 청구가 있는 때에는 심판장은 그 청구서의 부분을 디자인권자 및 그 전용실시권자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

38. 디자인무심사등록이의신청제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 디자인무심사등록된 비밀디자인에 대한 이의신청기간은 디자인권의 설정등록이 있는 날부터 당해 디자인의 도면 또는 사진 및 디자인의 설명 등이 게재된 디자인무심사등록공보 발행일 후 3개월까지이다.
- ② 디자인무심사등록이의신청인은 디자인무심사등록이의신청기간이 만료된 날부터 30일 이내에 그 이의신청서에 기재한 이유 또는 증거를 보정할 수 있다.
- ③ 디자인무심사등록이의신청에 관한 심사를 할 때에는 디자인무심사등록이의신청인이 신청하지 아니한 등록디자인에 관하여도 심사할 수 있다.
- ④ 특허청장은 디자인무심사등록이의신청이 있는 때에는 그 부분을 디자인무심사등록이의신청의 대상이 된 등록디자인의 디자인권자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ⑤ 디자인무심사등록이의신청에 대한 각하결정이 있는 때에는 그 결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 그 각하결정에 대한 불복의 심판을 청구할 수 있다.

39. 디자인권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항, 도면 및 도면의 기재사항 중 디자인의 설명에 의하여 정하여 진다.
- ② 정부는 등록디자인이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우에는 디자인권을 수용하거나 등록디자인을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.
- ③ 디자인등록출원서에 첨부된 도면에 기재된 물품의 표면에 표현된 문자가 정보전달 이외에 물품의 장식을 위하여도 사용되어 있는 경우에는 당해 문자를 포함하여 등록디자인의 보호범위를 정한다.
- ④ 디자인권자는 자기의 등록디자인이나 이와 유사한 디자인에 관한 물품의 생산에만 사용하는 장치를 업으로서 수입하는 행위를 한 자에 대해서는 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 없다.
- ⑤ 디자인권자는 그 등록디자인에 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 디자인권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자의 허락 없이 자기의 디자인권에 대해 전용실시권을 설정할 수 없다.

40. 디자인보호법상 실시권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 선출원에 따른 통상실시권(디자인보호법 제50조의 2)은 실시사업과 함께하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우에 한하여 이전할 수 있다.
- ② 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다.
- ③ 디자인권자가 자기의 디자인권에 대해 전 범위의 전용실시권을 설정한 때에는 그 디자인권자는 전용실시권의 이전, 통상실시권의 허락 및 질권의 설정에 대한 동의권만을 가진다.
- ④ 전용실시권에 대한 통상실시권이 공유인 때에는 각 통상실시권자는 디자인권자, 전용실시권자 및 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 자기의 통상실시권의 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 전용실시권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의 없이 자기 지분의 전용실시권을 포기할 수 없다.